

1506093-62.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1506093-62.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2306530/2021 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 15556837 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 5128/21/708 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA, 2306530 - DEL.DEF.MUL. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERSON APARECIDO FREU

Data da Audiência:

17/08/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17/08/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1506093-62.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) WEVERSON APARECIDO FREU. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) constituído, o Dr. José Eduardo Rabal. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima (G.A.S.) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva da testemunha Kaiky Santiago. O Dr. Defensor desistiu da oitiva da testemunha Cristiani Raquel. Pelo MM. Juiz foi deliberado: homologo as desistências requeridas. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem

requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado nos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. WEVERSON APARECIDO FREU, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, e 147, do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha, combinado com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, pelas seguintes práticas delitivas: "Consta do anexo procedimento investigatório que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 01 hora e 39 minutos, na Rua Itamarandiba, nº 220, Residencial Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Catanduva, WEVERSON APARECIDO FREU, qualificado a fls. 11, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (autos nº 1500376- 52.2021.8.26.0558 - 1ª Vara Criminal de Catanduva), em favor GIZILDA ALVES SANTIAGO, sua ex-companheira. 2. Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, WEVERSON APARECIDO FREU, já qualificado nos autos, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, por meio de palavras, ameaçou sua ex-companheira GIZILDA ALVES SANTIAGO, de causar-lhe mal injusto e grave, prometendo-lhe morte. 3. Segundo apurado, nos autos nº 1500376-52.2021.8.26.0558, em curso nesta Vara Criminal, foram fixadas medidas protetivas em face do denunciado, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima GIZILDA ALVES SANTIAGO, sendo certo que o denunciado foi intimado da decisão no dia 18 de setembro de 2021 - documento anexado nesta oportunidade, nos seguintes termos (fls. 16 daqueles autos): Ante o exposto, e considerando também que as partes não residem no mesmo local, com fundamento no artigo 22, inciso III, da Lei n.º 11.340/2006, imponho ao requerido as seguintes medidas protetivas: a) proibição do autor do fato de aproximar-se da ofendida e de seus familiares, devendo manter deles distância mínima de 200 (duzentos) metros (art. 22, III, a), o que não se aplica no tocante ao contato com o filho, a fim de evitar a alienação parental; b) a proibição de contato com a ofendida e com seus familiares por qualquer meio ou forma de comunicação, inclusive telefone e internet (art. 22, III, b); c) a proibição de frequentar o lar, domicílio ou local de convivência da ofendida e de seus familiares (art. 22, III, c). 4. Porém, mesmo após devidamente intimado das medidas protetivas fixadas, nas circunstâncias descritas, o denunciado descumpriu a decisão judicial que as concedeu, rumou até a residência da vítima, tentou ingressar no imóvel e aproximou-se dela. Todavia, foi impedido de entrar no local pela própria ofendida e pela testemunha Kaiky dos Santos Landuci Santiago. 5. Além disso, nas mesmas circunstâncias, ameaçou por palavras sua ex-companheira por palavras, dizendo que a mataria. 6. A vítima acionou o patrulhamento militar, oportunidade em que o denunciado fugiu. 7. Saliente-se que o delito foi cometido durante estado de calamidade pública. POSTO ISSO, denuncio a Vossa Excelência WEVERSON APARECIDO FREU, como incurso nas penas do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 e artigo 147, do Código Penal, com as disposições da Lei Maria da Penha, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (vigência do Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020 - de calamidade pública), na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal, e requeiro que recebida e autuada esta, seja ele citado, para responder à acusação, ouvindo-se na instrução processual a vítima e as testemunhas abaixo arroladas, sobre os fatos, sob as penas da lei, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória.". O acusado responde ao processo em liberdade. A denúncia de págs. 21/23 foi recebida em 02/02/2022 (págs. 25/27). O acusado foi citado (pág. 52) e, após, apresentou a resposta à acusação de págs. 48/50. Na presente audiência, foi ouvida a vítima e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência parcial da ação penal, entendendo que a prova é suficiente para a condenação somente quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. O Dr. Defensor concordou com o parecer ministerial. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme reconheceu o próprio Dr. Promotor de Justiça oficiante, a acusação é parcialmente procedente, pois, consoante adiante será exposto, a prova é suficiente para condenação somente quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Com relação a tal delito, a ocorrência da infração penal está provada por

intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o próprio acusado, interrogado nesta data, admitiu ter ido à residência da vítima, mesmo ciente de que haviam sido arbitradas medidas protetivas em favor dela, nos autos de nº 1500376-52.2021.8.26.0558, descumprindo a ordem judicial. Além disso, a vítima foi ouvida nesta data e disse que o acusado realmente foi à residência dela, descumprindo, portanto, a ordem judicial já mencionada. Diante da confissão judicial e do relato da vítima, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado cometeu o delito previsto no art. 24-A que lhe foi imputado na inicial acusatória. Por outro lado, a acusação não procede com relação ao delito de ameaça. O acusado nega ter ameaçado a vítima, dizendo que apenas se desentendeu e discutiu com ela. A negativa de autoria, quanto às ameaças, deve prevalecer diante das demais provas produzidas pela acusação. A vítima foi ouvida em juízo e disse que foi ameaçada pelo acusado, após ambos se desentenderem. Não há uma prova limpa de dúvidas, porém, de quais palavras ameaçadoras foram ditas, podendo tratar-se de mera discussão entre ambos, devendo militar, nesse ponto, em favor do acusado, o princípio “in dubio pro reo”, pelo qual a dúvida favorece o agente. Peço licença para adotar, no mais, as razões do Ministério Público como fundamento de decidir. O decreto condenatório, assim, é de rigor somente quanto ao delito previsto no art. 24-A, da Lei Maria da Penha. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (processo nº 0000277-23.2014.8.26.0132 – págs. 39/40) fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0006156-74.2015.8.26.0132 – pág. 40, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal na fase policial, caso em que a agravante genérica da confissão espontânea, preponderante, e a agravante genérica da reincidência, igualmente preponderante, se compensam. Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução” (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). “Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição

por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido” (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). “Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda

responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a agravante genérica prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, uma vez que não comprovado que o acusado se aproveitou da situação de pandemia para a prática do delito, não havendo, portanto, o necessário nexo causal. Na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, torno definitiva a pena em 03 meses e 15 dias de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, compatível para o caso presente, em que, além de o acusado ter confessado a prática do crime, ele e a vítima convivem de forma harmônica atualmente, conforme ela disse em audiência. Tratando-se de agente de maus antecedentes e reincidente, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra WEVERSON APARECIDO FREU, melhor qualificado nos autos, para o fim de: a) CONDENÁ-LO com o incurso no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto e; b) ABSOLVÊ-LO da imputação prevista no art. 147, "caput", do Código Penal, absolvição que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS. Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologa a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário. O acusado já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Expeça-se mandado de prisão em regime aberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula

362.149-A, digitei e subscrevo.